

0003979-04.2015.8.26.0338

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS

Comarca: Mairiporã

Foro: Foro de Mairiporã

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... TRIBUNAL FEDERAL:

"A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO - In DJU 04.06.1993 - p. 11.012).

No mesmo sentido:

"Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0003979-04.2015.8.26.0338 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0003979-04.2015.8.26.0338

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Natália Moreira Franceschini e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

NATÁLIA MOREIRA FRANCESCHINI e ANDREI EMILIO SIQUEIRA BARROS, já qualificados nos autos em epígrafe, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 06 de Agosto de 2015, no período noturno, na Rodovia Fernão Dias, Km 62, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, os réus, previamente ajustados e com unidades de propósitos com o adolescente Gabriel de Oliveira Lima, teriam em depósito, para fins de tráfico, 64 (sessenta e quatro) invólucros de plástico contendo uma substância esbranquiçada conhecida como cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão às fls.28/29; Laudo de Constatação Provisória às fls.24). Conforme a denúncia e, segundo o apurado, na data dos fatos, policiais civis realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o veículo Ford/Escort, placas BXG-3366 ocupado pelos réus, em atitude suspeita. No momento em que os policiais se aproximaram, o veículo reduziu a velocidade, tendo, hipoteticamente, NATÁLIA aberto o vidro e dispensado um saco. Em seguida, os policiais realizaram a abordagem e identificaram os denunciados, instante em que localizaram, em tese, o saco arremessado e o apreenderam, verificando que, em seu interior, havia as drogas supramencionadas. Encaminhados à unidade policial o corréu ANDREI negou a propriedade, sendo que a corré NATÁLIA permaneceu em silêncio, no momento da

lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito.

Os réus foram presos em flagrante delito às fls.02.

Regularmente notificada (fls.97), a corré NATÁLIA, por intermédio de seu advogado, apresentou defesa prévia às fls.75/89, pugnando pela absolvição sumária, em face da atipicidade da conduta delitiva. Subsidiariamente, reservou-se para se manifestar no decorrer da instrução processual, arrolando, ainda, testemunhas e requerendo, ao final, a absolvição. Juntou documentos às fls.90/91.

Regularmente notificado (fls.99), o corréu ANDREI, por intermédio de seu advogado, apresentou defesa prévia às fls.106/111, pugnando pela rejeição da denúncia, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso de entorpecentes, remetendo-se os autos para o Juizado Especial Criminal desta Comarca para que seja avaliada pelo Ministério Público a possibilidade de formulação de propostas de transação penal. Por derradeiro, arrolou testemunhas e juntou documentos às fls.112.

Decisão às fls.119 em que recebeu parcialmente a denúncia, prosseguindo-se o feito no tocante ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Posteriormente, fora concedida a liberdade provisória aos réus, decretando medidas cautelares diversas. Alvará de Soltura às fls.129/130 e 134/135.

Despacho às fls.279/280 em que designou audiência de instrução e julgamento.

Certidão de óbito do corréu ANDREI às fls.296.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, interrogada a corré NATÁLIA.

Em alegações finais, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar a corré NATÁLIA nos exatos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requer o aumento na primeira fase pela natureza da droga por ser cocaína, sendo possível a aplicação do privilégio em terceira fase.

A d. defesa da corré NATÁLIA, por sua vez, não tinha conhecimento sobre a droga, inexistindo dolo por parte da ré.

Folha de Antecedentes do corréu ANDREI às fls.101 e 136, e Certidão de Antecedentes Criminais às fls.299/300; Folha de Antecedente da corré NATÁLIA às fls.104 e Certidão de Antecedentes Criminais às fls.301/302.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede a presente ação.

A materialidade do crime fica comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 08-11), auto de exibição e apreensão (fls. 28-29), laudo pericial de constatação (fls. 24), exame químico toxicológico (fls. 60-61), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

O laudo de exame químico constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

A prova realizada durante a instrução deste feito não deixa nenhuma dúvida sobre a responsabilidade da ré acerca dos fatos a ela imputados na exordial acusatória.

A testemunha Reinaldo de Freitas relatou que estavam pela Fernão Dias, que se aproximaram de um carro e Andrei ficou nervoso, que quando ligaram as luzes ele acelerou, que jogou o carro para o acostamento. Que abriu o vidro, jogou a droga e apenas depois parou o carro. Que procuraram a droga e encontraram. Que a Natália que jogou a droga, que eram 64 envelopes de cocaína.

A testemunha João Roberto Ferreira da Silva relatou que estavam em patrulhamento pela rodovia Fernão Dias, perceberam que o motorista ficou nervoso, que acionaram a sirene e o motorista acelerou, que passou para a pista perto do acostamento e a pessoa no passageiro arremessou um objeto, que encontraram a droga em uma sacola contendo a cocaína, em porções individuais, cerca de 60 porções.

A ré Natália relatou não ter sido processada em momento anterior. Que na data vivia com Andrei, que ele pediu para que jogasse um objeto de drogas e que somente depois ficou sabendo que ele usava grande quantidade de drogas, que esse foi um dos

motivos para separação. Que estava bebendo e jogou um copo fora, pois o carro era da sua mãe, que não tinha ciência do que estava jogando para fora. Que o réu a chamou para ir a São Paulo e na volta ocorreu a abordagem, que o réu era autônomo, que fazia entrega de flores e frutas para Ceasa. Que eram pequenos vasos de flores que foram entregar naquele dia em grande quantidade. Que o réu usava grande quantidade de drogas. Que o réu, após o ocorrido, pediu perdão e disse que fazia uso em grande quantidade de drogas. Que o réu estava dirigindo o carro e a porção de drogas estava com ele, que o réu mandou que ela jogasse a droga fora. Que o réu não ganhava muito bem, que viviam mal nessa época. Que estava desempregada e fazia pequenos bicos. Que o ocorrido foi a noite. Que não é usuária de drogas, que nunca usou as drogas, que no dia dos fatos estava bebendo e jogou o copo para fora, porque Andrei não tinha habilitação e o carro estava sob sua responsabilidade. Que não tinha nenhum menor no carro.

O réu Andrei afirmou que não tem antecedentes criminais. Afirma que foi para São Paulo pegar drogas porque era mais barato que pagou R\$ 640,00, que ia a cada 20 dias pegar drogas. Que comprou as drogas em Guarulhos. Que dirigia o carro e Natalia atirou as drogas pela janela. Que usava 7 ou 10 pinos em alguns dias, outros 5.

As provas são irrefutáveis, e a condenação é de rigor.

Em juízo, a acusada esclareceu que não são verdadeiros os fatos articulados nestes autos, contudo a versão da ré de que não sabia do conteúdo da sacola não é verossímil, pois convivia com o réu Andrei, foi com este até Guarulhos para buscar drogas. Além disso, revela-se fantasiosa sua versão de que faziam o transporte de flores, uma vez que nem mesmo soube dizer quais os tipos de flores o réu foi transportar até São Paulo, além de ser pouco crível que seria possível o transporte destas em um veículo Ford/Escort.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter a ré praticado o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Isso porque os policiais foram claros ao informar que os réus transportavam a droga no veículo e, ao perceberem que seriam abordados pela polícia, a ré Natália arremessou os entorpecentes pela janela, restando configurado o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

“A noção legal de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC nº 69.806/00- Relator Ministro CELSO DE MELLO – In DJU 04.06.1993 – p. 11.012).

No mesmo sentido:

“Para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei 6368/76, não se exige ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (HABEAS CORPUS nº 39.141-3 – Relator Desembargador ADALBERTO DENSER DE SÁ – IN RJTJESP 97/512).

Destarte, o fato de o réu Andrei ser viciado, dependente ou usuário à época dos fatos, não impede o reconhecimento de que, naquele momento, mantinha em depósito e trazia consigo substâncias entorpecentes, para fins de comércio ilícito.

Assim decide a superior instância há décadas, mesmo quando sob a égide de vigência da anterior Lei Antidrogas, 6368/76, conforme será abaixo demonstrado, in verbis:

A condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante do acusado. E a este não se aplica o disposto nos artigos 19 e 29 da Lei 6368/76. Os mesmos só incidem nas infrações do artigo 16 do citado Diploma Legal, quando o viciado em tóxico pode ficar sob tal dependência que o torne incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com ele. (TJSP 1ª. Câmara Criminal, Rel. Des. Jarbas Mazzoni, RT 643/277).

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade. (RJTJSP 101/498).

Ante o exposto, conclui-se pela total procedência da ação nos exatos termos da

denúncia.

Passo à dosagem da pena.

Considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06 e do artigo 59, do Código Penal como as normais ao tipo e fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Reduzo a pena do réu em 2/3, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, ante a primariedade e os antecedentes da ré, bem como por não haver notícia de que a ré se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, bem como 166 dias-multa.

Pondero que se trata de ré primária. Desse modo, opto pela a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena corporal, uma vez que compatível com as apontadas circunstâncias.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANDREI EMILIO SIQUEIRA BARROS em razão do falecimento; bem como JULGO PROCEDENTE a presente ação, e o faço para CONDENAR NATÁLIA MOREIRA FRANCHESCHINI, qualificada nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", c.c. parágrafo 4º do mesmo artigo, da Lei 11.343/06, à pena de (01) UM ANO E (08) OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, e ao pagamento de (166) CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pela Vara da Execução e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo.

Faculto ré o direito a recorrer em liberdade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 (cem) UFESPs, com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, ressalvada gratuidade.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º, cumulado com o artigo 32, parágrafo 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, caso ainda não realizada

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.I.C.

Mairiporã, 19 de Julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA